

시정 및 주의 요구

1. 제 목 : 성과급 지급 부적정
2. 관계기관 : ◆◆·▽▽·▲▲·■ ■ ★★병원
3. 내 용

가. 업무개요

공단은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의거한 기획재정부의 경영실적보고서 평가 결과와 공단 내부경영실적 평가 결과에 따라 직원들에게 성과급을 지급하고 있습니다.

나. 관련법령 및 판단기준

공단 「성과급 지급지침」 제5조(지급기간 계산)에 따르면 성과급 지급을 위한 근무기간 계산은 전년도 1월 1일부터 전년도 12월 말일까지로 하고, 평가대상연도에 근무한 일수에 비례하여 지급하도록 정하고 있으며, 제10조(휴직 등 기간 중의 성과급 지급) 및 제14조(직위해제 및 중징계 등 처분 시 성과급 지급)에서는 성과급 지급기간 산정 시 병가기간과 「산업재해보상보험법」의 업무상 재해로 인정된 병가기간 및 휴직기간, 직위해제 기간을 제외하도록 되어 있습니다.

또한 20xx. x.xx. ~ x.xx. 실시된 전국보건의료산업노동조합 총파업과 관련하여 ◆◆◆◆◆는 「쟁의행위 참가직원 무노동 무임금 적용기준 안내(◆◆-1749, 'xx.x.x)」 문서를 통해 “xx년. 7월 경영평가성과급 지급 시 지급기간에서 파업참가일수만큼 제외’하도록 쟁의행위 참가직원에 대한 성과급 지급기준을 안내하였습니다.

한편 「성과급 지급지침」 제5조의2(기준월봉의 계산)에 따르면 성과급 지급을 위한 기준월봉 산정 시 근무일수 및 지급액에서 「산업재해보상보험법」의 업무상 재해로 인정된 병가기간 및 휴직기간을 제외하도록 되어 있습니다.

따라서 경영평가결과에 따른 성과급 지급 시에는 「성과급 지급지침」에 맞게 기준월봉 및 지급기간을 산정하여야 하며, 'xx년 쟁의행위 참가직원의 경우 지급 기간에서 파업참가일수를 제외하고 성과급을 지급하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 'xx년 ◎◎★★병원 종합감사 시 x개 ★★병원의 20xx년 성과급 지급내역을 확인한 결과, 기준월봉 산정 시 「산업재해보상보험법」의 업무상 재해로 인정된 병가기간을 오적용 하거나 「산업재해보상보험법」의 업무상 재해로 인정되지 않은 병가기간을 지급일수 및 지급액에서 잘못 제외하고 산정하여 [표 1]과 같이 성과급 x,xxx,xxx원 과다 지급 및 xxx,xxx원을 과소 지급한 사실을 확인하였습니다.

[표 1] 성과급 기준월봉 오산정에 따른 성과급 과소·과다 지급 현황

(단위 : 원)

구분	사 번	성 명	오		정		차액(A-B)
			기준월봉	지급액(A)	기준월봉	지급액(B)	

또한 지급기간에서 직위해제 기간 또는 'xx년 쟁의행위 참가직원의 파업참가일수를 제외하지 않아 [표 2]와 같이 성과급 x,xxx,xxx원을 과다 지급한 사실을 확인 하였습니다.

[illegible]

[illegible]